

1500818-12.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

HIGOR PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 04 de outubro de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500818-12.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500818-12.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

HIGOR PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 18h30, na Rua Marcelino de Meira Rodrigues, nº 100, Balneário Barigui, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para entrega e venda a

terceiros, 238 (duzentas e trinta e oito) porções de cocaína, 08 (oito) porções de maconha e 23 (vinte e três) porções de skunk sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 05/10/2021 (fls. 55/57), oportunidade em que o réu foi citado. Resposta à Acusação às fls. 58/59.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pela fragilidade da prova e, subsidiariamente, a aplicação do redutor e fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), fotografias (fls. 10 e 16/18), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 13/14), laudo pericial (fls. 82/84), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial o réu optou por permanecer em silêncio. Em Juízo disse que estava voltando do trabalho e parou para comprar droga, oportunidade em que um policial magrinho deu um tiro para cima e todos fugiram. Afirmou que o policial achou a droga e que precisaria levar alguém para o delegado. Não soube explicar por que motivo os policiais imputariam falsamente o delito a si.

A testemunha Anderson Alves, policial civil, disse que na data dos fatos pararam com viatura descaracterizada em uma rua que dá acesso ao local dos fatos e observaram o acusado retirando algo de uma sacola e entregava para quem chegava perto dele. Afirmou que quando foram caminhando até o acusado, o usuário saiu correndo e o réu também tentou se evadir. Mencionou que o acusado confirmou que estava realizando a venda de entorpecentes e que o local dos fatos é conhecido como "Boca da Faixa". Disse que os entorpecentes apreendidos estavam no interior da sacola que estava na posse do réu. Negou conhecer o réu previamente aos fatos. A testemunha Pedro Machado Valadão Neto, também policial civil, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de ofício.

A negativa de autoria veiculada na versão de autodefesa encontra-se isolada no acervo probatório. O acusado, sem declinar qualquer motivo que pudesse levar os policiais, que não o conheciam, a agir de forma criminoso, disse que o tráfico de drogas lhe foi falsamente imputado, já que estava no local apenas para adquirir entorpecente.

Contrariando a narrativa do acusado, os policiais civis que efetuaram a abordagem ao réu e que depuseram na qualidade de testemunhas informaram que o local dos fatos é conhecido ponto de venda de drogas na comarca e que, em viatura descaracterizada, lograram êxito em visualizar o denunciado na posse de uma sacola, de onde tirava algo e entregava a quem o abordava. Mencionaram os policiais que então decidiram abordá-lo e que o acusado teria confirmado que se encontrava comercializando ilegalmente os entorpecentes.

Finalizaram as testemunhas seus depoimentos aduzindo que dentro da sacola plástica que o acusado trazia consigo estavam os entorpecentes apreendidos às fls. 11/12, fotografados às fls. 10 e 16/18 e periciados às fls. 82/84.

Assim é que a prova permite a segurança de que o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, "trazer consigo", bem como a prova indica que se encontrava comercializando ilicitamente os entorpecentes, motivo pelo qual a condenação é medida de rigor.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas para majoração da sanção base. Ressalto que a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do réu são bastante significativas, o que

atrairia o quanto consta do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, porém referida circunstância será analisada por ocasião da terceira fase da dosimetria, curvando-se o Juízo ao entendimento dominante no c. STJ, a fim de evitar bis in idem. Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Finalmente, anoto ser o denunciado primário na data dos fatos. Nada obstante, o acusado estava, em conhecido ponto de comércio ilícito de drogas, na posse de substâncias entorpecentes, em quantidade e variedade significativas (238 porções de cocaína, 08 porções de maconha e 23 porções de skunk). Como cediço, não é qualquer pessoa que pode comercializar drogas nas populares "biqueiras", mas tão somente aqueles a quem os chefes do crime deferem a prerrogativa, especialmente por guardarem certa confiança com o indivíduo, especialmente se tratando de tamanha quantidade de drogas. Desta feita, o perfil do acusado se afasta do "pequeno traficante", aquele ao qual a benesse legal é destinada. O beneficiário do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é aquele traficante eventual, que lida com pequena quantidade de drogas e que não guarda ligação com atividades ilícitas e organizações criminosas, não sendo demais mencionar que o réu não provou o exercício de qualquer atividade lícita de onde retire seu sustento. Assim, evidente a relação do réu com atividades ilícitas, é que deixo de aplicar o redutor e torno definitiva a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, inexistentes informações a respeito da situação financeira do acusado. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, conforme previsão legal do artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a circunstância judicial negativa referente à quantidade e variedade de drogas, embora reconhecida, somente não foi valorada naquela fase em função de evitar bis in idem, em observância à jurisprudência atual do c. STJ. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o denunciado HIGOR PEREIRA DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra. Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto. CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça. EXPEÇA-SE guia de execução provisória. DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06. Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe. P.I.C.

Mongaguá, 14 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA